

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 954/2531 พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัด
นครราชสีมา (อำเภอบัวใหญ่)

โจทก์

นายธงชัย ชนโธสง

จำเลย

ป.อ. มาตรา 91, มาตรา 95, มาตรา 96, มาตรา 341, มาตรา 343

พ.ร.บ. จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2511 มาตรา 7, มาตรา 27

ความผิดตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2511 มีใช้
ความผิดอันยอมความได้ และเป็นความผิดอีกข้อหาหนึ่งต่างหากจากความผิดฐาน
ฉ้อโกง จะยกฟ้องข้อหาความผิดดังกล่าวด้วยเหตุขาดอายุความตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 96 เช่นเดียวกับความผิดฐานฉ้อโกงไม่ได้

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหา
งาน พ.ศ. ๒๕๑๑ มาตรา ๔, ๗, ๒๗ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๔๑, ๓๔๓, ๙๑
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๖ มาตรา
๔ กับให้จำเลยคืนหรือใช้เงินแก่ผู้เสียหาย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติจัดหางานและ
คุ้มครองคนหางานพ.ศ.๒๕๑๑ มาตรา ๗, ๒๗ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๔๑,
๓๔๓, ๙๑ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา(ฉบับที่ ๖)
พ.ศ.๒๕๒๖ มาตรา ๔ ข้อหาจัดหางานโดยรับค่าบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตลงโทษจำ
คุก ๑ เดือน ข้อหาฉ้อโกงประชาชนลงโทษจำคุก ๓ ปี รวมเป็นโทษจำคุก ๓ ปี ๑
เดือน ให้คืนเงินแก่ผู้เสียหายทั้งหกคนละ ๒๐,๐๐๐ บาท

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยฟังข้อเท็จจริงว่า ผู้เสียหายแต่ละคนได้รับการติดต่อให้ไป
ทำงานในประเทศมาเลเซียต่างกรรมต่างวาระกันโดยเสียค่าบริการคนละ ๒๐,๐๐๐
บาท เมื่อไปแล้วไม่มีงานให้ทำ แต่โจทก์มิได้นำสืบให้เห็นว่า ขณะที่จำเลยหลอกลวง
ผู้เสียหายแต่ละคนต่างกรรมต่างวาระกันนั้น จำเลยได้หลอกลวงบุคคลอื่น การกระ
ทำของจำเลยเป็นการกระทำเฉพาะแก่ผู้เสียหายเพียงคนเดียวแต่ละกรรมการณ์หลอกล
วงของจำเลยไม่เป็นการหลอกลวงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
๓๔๓ หากแต่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๔๑ หลายกรรมต่าง
กันตามมาตรา ๙๑ ผู้เสียหายทราบจากชาวมาเลเซียว่าบริษัทไม่มีงานให้ทำและทราบ
ว่าจำเลยหลอกลวงตั้งแต่วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๒๖ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๒๗ จึงพา
กันไปแจ้งความให้ดำเนินคดีแก่จำเลยซึ่งเป็นการร้องทุกข์เกิน ๓ เดือนนับแต่วันที่ผู้
เสียหายรู้เรื่องและรู้ตัวผู้กระทำผิดแล้ว คดีโจทก์จึงขาดอายุความตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๙๖ ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ในข้ออื่นของจำเลยต่อไป
เพราะไม่เป็นประโยชน์แก่คดี พิพากษายกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์คงตั้งใจฎีกาขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติ จัดหางานและคุ้มครองคนหางานพ.ศ.๒๕๑๑ เท่านั้น โจทก์ฎีกาว่าข้อหาในความผิด ตามที่กล่าวข้างต้นนั้นจำเลยกระทำเมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๒๖ โจทก์ฟ้องเป็นคดีนี้ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๒๗ ยังไม่พ้นกำหนดหนึ่งปี คดีโจทก์ในข้อหาดังกล่าวยังไม่ ขาดอายุความ พิเคราะห์แล้ว พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางา นพ.ศ.๒๕๑๑ มิได้บัญญัติว่าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นความผิดอันยอมความ ไปได้ และมาตรา ๒๗ อันเป็นบทกำหนดโทษได้บัญญัติให้ระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่ง เดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โทษดังกล่าวนั้นประมวล กฎหมายอาญามาตรา ๙๕ (๕)บัญญัติให้มีอายุความหนึ่งปีนับแต่วันกระทำความผิด โจทก์ฟ้องว่าจำเลยกระทำความผิดเมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๒๖ โจทก์ได้ฟ้องและได้ ตัวจำเลยมายังศาลเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๒๗ จึงหาพ้นกำหนดหนึ่งปีไม่ ฟ้องโจทก์ สำหรับข้อหานี้จึงไม่ขาดอายุความ ชอบที่ศาลอุทธรณ์จะพิจารณาต่อไป แต่ศาล อุทธรณ์หาได้วินิจฉัยไว้เป็นประการใดไม่ ศาลอุทธรณ์ยกฟ้องข้อหานี้ทันทีโดยอาศัย อายุความของความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๔๑ อันเป็นข้อหาอีก ข้อหาหนึ่งต่างหากจากกัน จึงเป็นการวินิจฉัยที่คลาดเคลื่อน โดยที่โทษจำคุกสูงสุด ตามกฎหมายมีเพียงหนึ่งเดือน ซึ่งคู่ความอาจถูกห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘ และ ๒๑๙ จึงเป็นการสมควรที่ จะให้ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยเสียชั้นหนึ่งก่อน ศาลฎีกาเห็นไม่สมควรที่จะวินิจฉัยชี้ขาด ตัดสินคดีเสียเองในชั้นนี้

พิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เฉพาะข้อหาตามพระราชบัญญัติจัดหางาน และคุ้มครองคนหางานพ.ศ.๒๕๑๑ ให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาแล้วพิพากษาใหม่ตามรูป คดี.

(junth จันทรวงศ์-ปชา วรรณมพินิจ-เสียง ตริวิมล)

ศาลจังหวัดนครราชสีมา (อำเภอบัว - นายสนอง เล่าศรีวรกต

ศาลอุทธรณ์ - นายนิติ ไชแสง

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ